



Tribunale Ordinario di Fermo

Oggi **19/06/2024**, ad ore **9,12**, innanzi al got Maura Diodato sono comparsi:
per parte attrice l'avv. EGIDI TOMMASO MARIA,
per parte convenuta l'avv. EMANUELA SIRONI e l'avv. NICOLA RONDINONE, oggi sostituiti
dall'avv. Alessandro TRAINI

Parte attrice opponente precisa le conclusioni come segue:

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Fermo,

- in via principale, previa riunione con la connessa principale causa RGN 1396/2022, accertare e dichiarare nulli e/o inefficaci e/o improcedibili e/o annullati i precetti impugnati,
- in via subordinata, previa riunione con la connessa principale causa RGN 1396/2022, accertare e liquidare il credito maturato ed eccepito ex art. 1150 cod. civ., dall'Ottobre 1994, dal Signor Controparte_1 e danti causa, ed il buon diritto del Signor Controparte_1 possessore in buona fede dell'immobile de quo, oltre "al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie" ed alle "indennità per i miglioramenti recati alla cosa", a "ritenere la cosa finché non gli siano corrisposte le indennità dovute", ex art. 1150 ed art. 1152 cod. civ. (Cass., Sez. III, n. 2867/1983, Cass. Sez. II, n. 1792/1993, Cass. Sez. II, n. 16297/2012), ed accertare e dichiarare il buon diritto del Signor Tommaso Maria Egidi, già detentore comodatario poi locatario con contratto regolarmente registrato dell'appartamento de quo, ad abitare l'immobile fino al termine di legge ex art. 2923 cod. civ.,
- in ogni caso, previo ordine a parte convenuta-opposta di restituzione a parte attrice-opponente delle somme già versate dietro liquidazione collegiale delle spese relative al reclamo cautelare, con vittoria di spese di causa, aggravate ex art. 96 cpc. per palese abuso del processo.

Parte convenuta opposta precisa le conclusioni come segue:

Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, così giudicare:

Nel merito

- rigettare l'opposizione promossa perché infondata per i motivi esposti in narrativa.

In ogni caso

Con vittoria di spese e compensi professionali e rimborso spese generali ex art. 2 DM 55/14

Dopo breve discussione orale, alle ore 9,30, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di terminare le udienze sul ruolo e poi di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono - a non fare ritorno nel pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE

Il Tribunale, nella persona del g. Maura Diodato, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2150/2022** promossa da:

TOMMASO MARIA EGIDI, C.F._1

Controparte_1 C.F._2

il primo in giudizio personalmente ex art. 86 cpc, il secondo con l'avv. EGIDI TOMMASO MARIA ed entrambi con domicilio eletto presso quest'ultimo

Email_1

ATTORI OPPONENTI

contro

Controparte_2 , C.F._3

Controparte_3 C.F._4

Controparte_4 , C.F._5

con l'avv. EMANUELA SIRONI e l'avv. NICOLA RONDINONE, e con domicilio eletto presso la prima

Email_2

CONVENUTE OPPOSTE

OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)

CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato in data 10.12.22 Controparte_1 ha proposto opposizione avverso il precetto notificatogli dalle sig.re CP_2 e CP_4 in data 5.12.22 con cui gli è stato intimato di pagare la somma complessiva di € 4.070,41 (la cui sorte di € 2.547,00, oltre oneri di legge è per spese legali liquidate dal Collegio in sede di reclamo n. 1418/22 RG con ordinanza 13.10.22) e Tommaso Maria Egidi ha proposto opposizione avverso il precetto notificatogli in data 5.12.22 con cui gli è stato intimato dalle sig.re CP_2 e CP_4 di riconsegnare loro, libero e vuoto di persone o cose, l'immobile sito in Grottammare (AP), Via A. Manzoni n. 51.

Gli opposenti ricostruiscono la complessa vicenda giudiziaria intercorsa fra le parti.

Controparte_1 a eccepito:

- che in sede di reclamo non si sarebbero dovute liquidare le spese legali, dovendovi provvedere il giudice del merito di quell'opposizione,
- di vantare un credito superiore per spese condominiali, riparazioni straordinarie e migliorie disposte nell'immobile di Grottammare, il cui accertamento è oggetto di separato giudizio sempre avanti il Tribunale d Fermo.

Tommaso Maria Egidi ha eccepito che:

- un precetto per il rilascio sullo stesso titolo – sent n. 230/18 Corte d'Appello di Ancona del 21.02.2018 - era già stato notificato ad *Controparte_1* e che l'esecuzione del rilascio era stata sospesa dal GE *Per_1* con provvedimento 16/01/20 (doc. 4) in seguito ad opposizione del terzo locatario Tommaso Maria Egidi, e che va riconosciuto *“alla sospensione di precludere l'utilizzazione del titolo azionato dal creditore. Il provvedimento sospensivo in esame, cioè, non solo inibisce l'avvio della esecuzione in forza del precetto opposto, ma impedisce anche la notificazione di un altro precetto.”* (Manuale dell'esecuzione forzata, A.M. SOLDI, V ed., CEDAM) nonché che una nuova procedura esecutiva per il rilascio del medesimo immobile comporterebbe la violazione del principio del ne bis in idem;
- di aver già detenuto l'immobile in forza di comodato 1.7.06 (doc. 21) e di detenere attualmente l'immobile in forza di contratto di locazione stipulato con *Controparte_1* in data 20.2.18 e registrato in data 1.3.18 e di aver quindi diritto ad occupare l'immobile.

Il GI designato, letta l'istanza di sospensione ex art. 615 c.p.c. e ritenuti insussistenti gli estremi per provvedere inaudita altera parte, ha con decreto 22.12.22 fissato per la comparizione delle parti l'udienza 12.1.23 nel sub procedimento n. 2150/22-1 R.G., assegnando a parte ricorrente termine fino al 29.12.2022 per la notifica dell'atto introduttivo e del decreto, cui parte opponente ha provveduto a mezzo pec 28.12.22 (doc. 2 di parte opposta).

Le signore *CP_2* e *CP_4* si sono costituite nel sub procedimento con memoria di costituzione 11.1.23 con cui, rilevata l'insussistenza dei presupposti per concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli, chiedevano il rigetto dell'istanza formulata da parte opponente.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza 12.1.23 con provvedimento 13-16.1.23 il GI, ritenuta preclusa la valutazione in ordine alla correttezza della valutazione delle spese giudiziali liquidate dal Collegio per la fase del reclamo e rilevato gli opposenti nulla avessero dedotto in punto a periculum in mora - che non può ritenersi implicito nella sola minaccia dell'azione esecutiva - ha rigettato l'istanza di sospensione. (doc. 3 di parte opposta).

Nelle more, *Controparte_1* ha dovuto, nonostante l'opposizione, corrispondere in favore delle signore *CP_2* e *CP_4*, con spirito di rivalsa, le somme portate da precetto a fronte della notifica di atto di pignoramento presso terzi.

Si sono poi costituite per la fase di merito le sig.re *CP_2* e *CP_4* per contrastare le avverse opposizioni e chiederne il rigetto, ricostruendo a loro volta l'intercorsa complessa ed annosa vicenda giudiziaria ed in particolare, per quanto qui interessa, deducendo e documentando:

- che con sentenza n. 230/18 Corte d'Appello di Ancona del 21.02.2018 - cassata parzialmente con ordinanza n. 39/2021 della Corte di Cassazione, non in parte qua - *Controparte_1* è stato condannato all'immediato rilascio dell'immobile sito in Grottammare (AP), Via A. Manzoni n. 51 (già via Manzoni n. 31), identificato al N.C.E.U. del Comune di Grottammare con partita 2043, foglio 21, part 548 sub 23, Piano P7, categoria A/3, classe 4, vani 4, rendita catastale L. 244.000), illegittimamente occupato a favore di *Persona_2* (doc. 4);

- che tale sentenza 230/18 CA AN, munita di formula esecutiva in data 23.5.18, è stata notificata ad Controparte_1 in data 29.6.18 unitamente ad un primo atto di precetto per rilascio e pagamento (doc. 5);
- che Tommaso Maria Egidi ha ripetutamente sostenuto e documentato – anche nella presente causa - di essere l'attuale occupante dell'immobile, ove ha radicato la sua residenza;
- che copia autentica esecutiva della sentenza Corte d'Appello di Ancona n. 230/18, rilasciata dalla Cancelleria della Corte d'Appello di Ancona in data 25.2.22, è stata notificata in data 20.4.22 ad Controparte_1 ed a Tommaso Maria Egidi unitamente ad atto di precetto per rilascio di immobile, divenuto perento (doc. 6);
- che in data 5.12.22 è stato pertanto notificato a Tommaso Maria Egidi un nuovo atto di precetto per rilascio di immobile, avverso il quale questi ha proposto l'opposizione del cui merito qui si discute;
- che con il provvedimento 16/01/20 GE Per_1 è stata sospesa l'esecuzione nei confronti di Controparte_1 i cui al n. 533/18 R.G.E. e non l'efficacia esecutiva del titolo, sicché parte tegra la facoltà di procedere nuovamente in via esecutiva, citando sul punto Cass. 7296/03, in Giustizia Civile Massimario 2003: *"Gli effetti del provvedimento di sospensione della esecuzione emesso dal giudice ai sensi dell'art. 624 c.p.c. sono limitati al procedimento esecutivo nel quale è pronunciato il provvedimento, e non influiscono, quindi, sull'azione esecutiva resa astrattamente possibile dal titolo esecutivo, né sugli altri procedimenti esecutivi eventualmente promossi sulla base dello stesso titolo"*;
- che il signor Persona_2, ed oggi le sig.re CP_2 e CP_4, sue eredi, è proprietario dell'immobile di Grottammare sin dal 26.09.1994 in forza di atto d'acquisto a ministero notaio Per_3 regolarmente trascritto (doc. 20) e che il lungo contenzioso introdotto nel 1995 da Controparte_5 dante causa di Controparte_1 volto a far valere la nullità / inefficacia dell'atto di acquisto di cui sopra, si è finalmente concluso, in via definitiva, con l'ordinanza Corte di Cassazione n. 39/2021 del 7.01.2021 (doc. 12) e che, in tutti e tre i gradi di giudizio, le domande attoree sono sempre state integralmente respinte;
- di essere perciò in possesso di un titolo che, oltre a confermare la piena proprietà dell'immobile sin dal 26.09.1994 in capo al loro dante causa (come da contratto di compravendita in pari data – doc. 20), ne ha ordinato il rilascio ad Controparte_1 occupante senza titolo, come già il suo dante causa, dal 25.9.24, data di scadenza della diffida inviata dal precedente proprietario a Controparte_5 ad adempiere il preliminare di compravendita;
- che tale titolo, la cui efficacia non risulta esser mai stata sospesa, può essere messo in esecuzione nei confronti di chiunque occupi o detenga il bene.
- che anche il Collegio ha *"rilevato come i contratti di locazione stipulati "a non domino" dagli CP_1 pur potendo produrre effetti tra le parti, risultano inefficaci ed inopponibili al terzo proprietario (cfr. tra le altre Cass. 25911/2013)"*;
- che l'inopponibilità a parte opposta del contratto di locazione, riconosciuta anche con la sentenza n. 5/23 Tribunale di Fermo, comporta l'inammissibilità di tale motivo di opposizione.

Assegnati i termini ex art. 183/6 cpc, la causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti e dei vari provvedimenti giurisdizionali nel frattempo emessi e depositati dalle parti, nonché del verbale 31.5.23 di rilascio dell'immobile libero da persone e cose alle sig.re CP_2 e CP_4.

La causa è stata rinviata all'udienza 12.6.25 per precisazione delle conclusioni: poi, assegnata con provvedimento di variazione tabellare 1/24 a questo got, affinché procedesse ad anticiparne trattazione e decisione, è stata anticipata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc, con termine intermedio per note.

*

Come già detto, l'opposizione proposta dai sig.ri *CP_1* avverso i precetti notificati loro in data 5.12.22 è tesa ad eccepire:

quanto all'intimato rilascio

1) che sulla base dello stesso titolo esecutivo le opposte avevano già promosso nei confronti *Controparte_1* altra esecuzione per rilascio, sospesa dal GE con provvedimento 16/01/20, emesso in seguito ad opposizione del terzo locatario Tommaso Maria Egidi; che la disposta sospensione impedirebbe alle creditrici opposte di azionare lo stesso titolo esecutivo, incorrendo in caso di bis in idem;

2) che Tommaso Maria Egidi deteneva l'immobile in forza di contratto di locazione stipulato con *Controparte_1* – da ritenersi possessore di buona fede nel senso di cui all'art. 1147 cc - in data 20.2.18 e registrato in data 1.3.18, sicché aveva diritto a proseguire nella detenzione sino alla relativa scadenza,

rispetto all'intimazione di pagamento

3) che in sede di reclamo non si sarebbero dovute liquidare le spese legali, dovendovi provvedere il giudice del merito di quell'opposizione, e dunque il titolo è costituito da un provvedimento abnorme;

4) il maggior credito vantato da *Controparte_1* per rimborso spese condominiali, riparazioni e migliorie al tempo e tuttora sub iudice (n. 1396/22 RG T Fermo).

L'istanza di riunione della presente opposizione avverso i precetti 5.12.22 alla opposizione di cui al n. 1396/22 RG - avverso altri precetti, tuttora pendente e fissata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies – nella quale gli opposenti hanno documentato di aver proposto i medesimi motivi di opposizione, è a questo punto priva di qualsiasi utilità per gli opposenti – posto che la decisione dovrebbe necessariamente esser presa sulla base di ciascuna delle istruttorie condotte separatamente – e per i tempi della giustizia.

Occorre a questo punto osservare:

1) che non risulta sia stata mai sospesa l'esecutività della sentenza n. 230/18 Corte d'Appello di Ancona e che quindi va riconosciuto alle eredi di *Persona_2* – proprietario dell'immobile de quo per averlo acquistato con rogito 26.09.1994, contatto riconosciuto perfettamente valido con detta sentenza - il diritto di portarla in esecuzione contro chiunque lo detenga per ottenerne il rilascio;

2) la locazione fra *Controparte_1* e Tommaso Maria Egidi, per quanto registrata in data 1.3.18, non può certo essere opposta ad *Persona_2* né alle sue eredi, posto che questi, come appena ricordato, ha acquistato la piena proprietà dell'immobile con rogito 26.09.1994 ed *Controparte_1* al contrario, mai l'ha conseguita, né può ritenersi possessore di buona fede nel senso invocato, per mancata trascrizione – o quindi opponibilità ai terzi – del suo titolo “apparente”;

3) il titolo esecutivo non può essere rivalutato/modificato in sede di opposizione avverso il precetto su tale titolo fondato e notificato.

4) l'eccezione di compensazione può esser utilmente sollevata solo sulla base di un credito certo, liquido ed esigibile, il che allo stato non risulta, e va quindi rigettata;

5) la domanda di accertamento e liquidazione delle indennità e dei rimborsi cui *CP_1* [...] avrebbe diritto non risulta esser stata in questo giudizio adeguatamente documentata attraverso la prova degli esborsi asseritamente sostenuti né altrimenti coltivata, sicché va in questa sede rigettata.

Ne consegue che l'opposizione a precetto ex art. 615 cpc proposta atto di citazione notificato in data 10.12.22 congiuntamente da *Controparte_1* - avverso il precetto notificatogli dalle sig.re *CP_2* e *CP_4* in data 5.12.22 con cui gli è stato intimato di pagare la somma complessiva di € 4.070,41 (la cui sorte di € 2.547,00, oltre oneri di legge è per spese legali

liquidate dal Collegio in sede di reclamo n. 1418/22 RG con ordinanza 13.10.22) - e da Tommaso Maria Egidi - avverso il precetto notificatogli in data 5.12.22 con cui gli è stato intimato dalle sig.re **CP_2** e **CP_4** di riconsegnare loro, libero e vuoto di persone o cose, l'immobile sito in Grottammare (AP), Via A. Manzoni n. 51 – va rigettata.

Le spese, anche per il procedimento cautelare in corso di causa, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex DM 55/14 e DM 147/22.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1) rigetta l'opposizione a precetto ex art. 615 cpc proposta atto di citazione notificato in data 10.12.22 congiuntamente da **Controparte_1** - avverso il precetto notificatogli dalle sig.re **CP_2** e **CP_4** in data 5.12.22 con cui gli è stato intimato di pagare la somma complessiva di € 4.070,41 (la cui sorte di € 2.547,00, oltre oneri di legge è per spese legali liquidate dal Collegio in sede di reclamo n. 1418/22 RG con ordinanza 13.10.22) - e da Tommaso Maria Egidi avverso il precetto notificatogli in data 5.12.22 con cui gli è stato intimato dalle sig.re **CP_2** e **CP_4** di riconsegnare loro, libero e vuoto di persone o cose, l'immobile sito in Grottammare (AP), Via A. Manzoni n. 51;

2) condanna gli opposenti, in solido fra loro, a rimborsare alle opposte, in solido fra loro, le spese di lite, che si liquidano in € 5.696,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 15,09, non presenti le parti, nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.

Fermo, 19/06/2024

Il got

avv. Maura Diodato